

0014343-12.2003.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Vara do processo origem do PEC/PEMSE selecionado << Informação indisponível >> -

Foro do processo origem do PEC/PEMSE selecionado << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sergio Caetano da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

Sergio Caetano da Silva foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira-Foro de Limeira-2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0014343-12.2003.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Vara do processo origem do PEC/PEMSE selecionado << Informação indisponível >> -

Foro do processo origem do PEC/PEMSE selecionado << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sergio Caetano da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

Sergio Caetano da Silva foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, e por duas vezes no artigo 171, caput, ambos do Código Penal, pois praticou os fatos descritos na denúncia, que foi recebida em 20/09/2005 (fl.

89).

O feito foi suspenso nos termos do artigo 366 do CPP, em 26/04/2006 (fl. 153).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

É o caso de se julgar extinta a punibilidade do réu.

Muito embora o STJ tenha sumulado a questão da impossibilidade do reconhecimento da prescrição dita virtual, razões de ordem prática, notadamente em uma Vara como a presente, com quase 7.000 processos em andamento, impõem que a prescrição acabe sendo reconhecida.

No processo ora analisado, em caso de eventual condenação, a pena de cada delito (observado o disposto no art. 119 do CP), ainda que substancialmente majorada, não alcançará 2 anos. Assim, a prescrição ocorreria em 04 anos, nos termos do art. 109, V do CP.

É cediço, também, que nos termos da Súmula 415 do STJ, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada".

Assim, no caso em tela, o período máximo da suspensão nos termos do artigo 366 do CPP seria de 12 anos (em relação ao crime mais grave), contudo, verifica-se que o feito encontra-se suspenso por mais de 12 anos.

Portanto, constata-se que a soma do tempo que o processo permaneceu em andamento do recebimento da denúncia até a suspensão (20/09/2005 a 26/04/2006 -aproximadamente 7 meses), com o tempo excedente ao prazo máximo da suspensão (aproximadamente 3 anos e 7 meses) restou ultrapassado o prazo prescricional de 4 anos.

Não há, assim, sentido em dar prosseguimento a um feito de que nada resultará, onerando a máquina judiciária, já tão assoberbada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do réu Sergio Caetano da Silva, o que faço nos termos do art. 107, inc. IV c.c. art. 109, inc. V, ambos do Código Penal. Com o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações e anotações de praxe e arquivem-se, atentando a Serventia ao disposto no art. 520 das NSCGJ.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

P.I.C.

Limeira, 14 de dezembro de 2022.

RICARDO TRUITE ALVES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA